CONSOLAT DELS HBLES. SRS. LAURA MAS BARRIONUEVO I XAVIER BENEDICTE FERNÁNDEZ CARRIO

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CARÀCTER URGENT DEL CONSELL DE COMÚ

DEL 18 DE FEBRER DEL 2026

ACTA NÚM. 3/26

A la sala de conferències del Centre Esportiu del Pas de la Casa, el 18 de febrer del 2026, a les 17 h, es reuneix el Consell de Comú en sessió extraordinària de caràcter urgent presidida per l'Hble. Sra. LAURA MAS BARRIONUEVO, cònsol major, i amb l'assistència de l'Hble. Sr. XAVIER BENEDICTE FERNÁNDEZ CARRIO, cònsol menor, i els consellers de Comú: L'HBLE. SR. JOAN ALBERT SANS URGELL, CONSELLER MAJOR, L'HBLE. SR. NINO MAROT CRESPO, CONSELLER MENOR, L'HBLE. Sra. SABRINA GREGOIRE TORRES , l'Hble. Sr. BENJAMÍ RASCAGNÈRES TRAVESSET; l'Hble. Sra. SILVIA RAMOND PUNSOLA, l'Hble. Sra. VERÒNICA SOLSONA BONREPAUX, l'Hble. Sr. ANDREU RIBA VALLS I l'Hble. Sra. JUDITH TORRES AGUIAR tots ells membres del "Grup polític UP + DA + INDEPENDENTS", I L'HBLE. SRA. MARTA PUJOL PALAU, MEMBRE DEL "GRUP polític Avancem " hi assisteix, també, el Sr. JORDI BABI MONTELLÀ, secretari general del Comú.

La cònsol major excusa l'absència de L'HBLE. SR. JOSÉ LUIS AGUDO GARCIA per motius de salut.

La cònsol major dona la benvinguda a tots els presents i obre la sessió extraordinària i urgent del Consell de Comú celebrada al Pas de la Casa, convocada en un context excepcional marcat per l'afectació que l'esllavissada a la carretera RN-20 està provocant al Pas de la Casa i, especialment, al seu teixit econòmic i social.

En primer lloc, expressa el més sincer agraïment a Sa Excel·lència el Copríncep Episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, per l'honor que representa la seva presència en aquesta sessió. Així mateix, també agraeix l'assistència del Sr. Eduard Ibáñez Pulido, representant personal del Copríncep Episcopal; de la Sra. Concepció García Moyano, secretària general dels Serveis del Copríncep Episcopal; i del Sr. Robert Mauri, director del Gabinet de la Representació del Copríncep Francès a Andorra.

Destaca que el fet que hagin volgut desplaçar-se al Pas de la Casa per conèixer de primera mà l'afectació que està patint la parròquia i per escoltar directament els sectors implicats constitueix un gest de gran sensibilitat institucional i de proximitat.

Assenyala que la seva presència constitueix també un missatge clar de suport al teixit econòmic i social del Pas de la Casa, que està afrontant amb responsabilitat i determinació una situació complexa i incerta.

CSV: 14e7a85d-85aa-4740-b5c2-d9f243957678
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

Igualment, agraeix que el Consell de Ministres s'hagi desplaçat aquell mateix matí al Pas de la Casa amb la voluntat de continuar coneixent de primera mà la situació sobre el terreny, escoltar els sectors afectats i expressar el suport del Govern en un moment especialment delicat. Així mateix, posa en relleu que l'assistència del Síndic General a dues reunions extraordinàries del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa, juntament amb la tasca desenvolupada pel mateix Consell Econòmic, evidencien que la coordinació entre institucions enforteix la resposta que el país ha de donar davant una situació excepcional.

Recorda que el Pas de la Casa és una peça clau per a la parròquia d'Encamp i per al conjunt d'Andorra, i que en moments com aquest la coordinació institucional, la presència al territori i el suport al teixit econòmic i social són més necessaris que mai.

Finalment, reitera l'agraïment per la presència de les autoritats esmentades i fa constar que, tot seguit, Sa Excel·lència el Copríncep Episcopal i la resta de membres de la seva delegació, així com el director del Gabinet de la Representació del Copríncep Francès a Andorra, es retiren de la sessió, per tal que el Consell pugui procedir amb l'examen dels punts establerts a l'ordre del dia.

La sessió ha estat convocada per la cònsol major en aplicació de les disposicions de l'*Ordinació de modificació del Reglament d'organització i funcionament dels Comuns* i amb l'ordre del dia següent:

1. **Proposta d'Ordinació de suplement de crèdit per dotar la partida afectada pels ajuts als comerços del Pas de la Casa**

2. **Proposta d'ordinació de mesures urgents per pal·liar els efectes del tancament de la RN20**

3. **Precs i preguntes**

1. PROPOSTA D'ORDINACIÓ DE SUPLEMENT DE CRÈDIT PER DOTAR LA PARTIDA AFECTADA PELS AJUTS ALS COMERÇOS DEL PAS DE LA CASA

Atesa la voluntat del Comú d'Encamp d'atorgar, entre altres, ajudes econòmiques directes als comerços afectats pel tancament de la carretera RN20 a causa d'una esllavissada; vist que en el marc del projecte per a la reactivació econòmica de la Parròquia d'Encamp, el pressupost del Comú d'Encamp 2026 ja disposa de dotació pressupostària dins el programa 43300001 de *desenvolupament empresarial*; vist que aquesta dotació és insuficient per executar les noves mesures previstes; vist l'informe d'Intervenció comunal núm. IC20260031 i atesa la necessitat i la urgència justificada en la memòria explicativa;

Es proposa l'aprovació de l'ordinació de suplement de crèdit adjunta, amb el següent detall:

CSV: 14e7a85d-85aa-4740-b5c2-d9f243957678
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

Partida			Descripció	Import SUP
1910	43300001	4700001	Ajuts al teixit empresarial de la Parròquia	1.680.000 €
				1.680.000 €

S'aprova aquesta proposta per assentiment.

2. PROPOSTA D'ORDINACIÓ DE MESURES URGENTS PER PAL·LIAR ELS EFECTES DEL TANCAMENT DE LA RN20

El Pas de la Casa es troba en una situació d'excepcionalitat econòmica a causa del tancament sobrevingut de l'accés per la carretera RN20 des de França, fet que ha interromput sobtadament el flux de visitants i ha impactat directament en l'activitat dels establiments comercials. Amb la voluntat de mitigar aquests efectes negatius;

Es proposa, l'aprovació de l' Ordinació de mesures urgents de caràcter tributari i econòmic per pal·liar els efectes del tancament de l'accés a Andorra per l'RN20 sobre el teixit empresarial del Pas de la Casa, mitjançant la qual es posa a disposició un import de 2.000.000 euros per les accions següents: Mesures tributàries i bonificacions amb una estimació màxima de 320.000 euros, suport al transport amb l'autorització del document A202600008894 per un import de 120.000 euros, i ajuts directes al teixit empresarial amb l'autorització del document A202600008895 per un import de 1.560.000 euros

La cònsol major manifesta que el Pas de la Casa es troba immers en una situació d'excepcionalitat econòmica arran del tancament sobrevingut de l'accés per la carretera RN20 des de França, com a conseqüència de l'esllavissada del passat 31 de gener. Assenyala que es tracta d'una circumstància aliena a la voluntat dels empresaris i ciutadans, que ha interromput de manera sobtada el flux habitual de visitants, especialment del mercat francès, amb un pes molt significatiu en la facturació local, i que ha tingut un impacte directe, immediat i sever en l'activitat econòmica.

Indica que les primeres estimacions apunten a reduccions de facturació d'entre el 70% i el 90% en determinats sectors, especialment els vinculats al visitant de proximitat que no pernocta. Afegeix que la previsió d'uns tres mesos per a la reobertura de la via, segons les autoritats franceses, prolonga la incertesa i incrementa el risc per a la sostenibilitat econòmica de molts establiments.

Davant aquest escenari, manifesta que el Comú d'Encamp ha d'actuar amb celeritat, proporcionalitat i rigor, i no limitar-se a fer un seguiment de la situació. En aquest sentit, proposa l'aprovació de l'Ordinació de mesures urgents de caràcter tributari i econòmic per pal·liar els efectes del tancament de la RN20 sobre el teixit empresarial del Pas de la Casa, amb una dotació màxima de 2.000.000 d'euros, finançada

CSV: 14e7a85d-85aa-4740-b5c2-d9f243957678
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

mitjançant el corresponent suplement de crèdit d'acord amb la Llei de les finances comunals.

Explica que aquesta ordinació no constitueix només una resposta puntual, sinó que es tracta d'un instrument extraordinari destinat a protegir el teixit econòmic del Pas de la Casa, preservar llocs de treball i aportar estabilitat mentre es mantingui aquesta situació excepcional. Emfatitza que, en moments com aquest, les institucions han d'estar a l'altura de les circumstàncies, i que el Comú d'Encamp ha pres un pas ferm per oferir una resposta clara, responsable i efectiva davant la crisi que pateix el Pas de la Casa.

Seguidament, entra en el contingut concret de l'ordinació i exposa amb claredat quines són les mesures proposades i quin és el seu abast real. Indica que la resposta s'ha estructurat en tres grans eixos per garantir una actuació completa i proporcional davant la situació:

1. Suport a la mobilitat
2. Mesures tributàries i bonificacions
3. Ajuts directes al teixit empresarial

Aquests tres eixos tenen com a objectiu abordar de manera integral els efectes econòmics derivats del tancament de la carretera RN-20.

En primer lloc, el suport a la mobilitat, amb una dotació de fins a 120.000 euros, destinada a cofinançar conjuntament amb el Govern la gratuïtat del transport públic entre l'Ospitalet i el Pas de la Casa. Aquesta mesura permet garantir que els treballadors fronterers puguin continuar desplaçant-se sense un sobrecost addicional i facilita que els visitants que optin pel tren tinguin una connexió directa amb el Pas de la Casa.

En segon lloc, es prenen mesures sobre la pressió fiscal comunal mitjançant mesures tributàries i bonificacions. D'una banda, s'ajorna el calendari fiscal de l'impost de radicació i de la taxa d'higiene, previst inicialment per al mes de juny, traslladant-ne el pagament al mes d'octubre. Aquesta decisió proporciona oxigen immediat a la tresoreria dels establiments en un moment especialment crític i permet disposar del marge necessari per tramitar i aplicar les bonificacions corresponents abans que s'hagi de fer efectiu el pagament.

D'altra banda, s'estableix un sistema de bonificacions proporcional a la pèrdua real acreditada en la xifra de negoci durant el període afectat pel tancament de la carretera, comparat amb el mateix període de l'any anterior i en proporció als dies efectius de tancament:

- Si la reducció de la facturació acreditada és entre el 25% i el 50%, la bonificació serà del 50% de la part proporcional dels tributs corresponents al període afectat.

- Si la reducció de la facturació supera el 50%, la bonificació serà del 100% de la part proporcional.

Aquesta bonificació s'aplicarà prèvia sol·licitud, abans de l'1 de setembre, per part de l'establiment i amb la documentació justificativa

CSV: 14e7a85d-85aa-4740-b5c2-d9f243957678
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

corresponent, i s'estima una dotació màxima de 320.000 euros. En definitiva, qui més pateix, més suport rep.

I en tercer lloc, i el més rellevant en volum, són els ajuts directes al teixit empresarial, amb una dotació màxima d'1.560.000 euros. Aquests ajuts no es calculen sobre la facturació, sinó sobre la pèrdua real del negoci. Com a referència s'utilitza l'EBITDA-i, és a dir, el resultat de l'activitat ordinària abans d'impostos i amortitzacions, descomptant els interessos dels préstecs.

Si el resultat és negatiu, el Comú subvenciona el 25% d'aquestes pèrdues, amb un límit màxim de 10.000 euros per persona física o jurídica titular d'establiments comercials i durant tot el període de tancament.

D'aquesta manera, l'ajut es basa en dades comptables objectives i garanteix que el suport arribi realment als establiments que estan patint pèrdues operatives.

La cònsol major fa constar que és important destacar els criteris d'accés i funcionament dels ajuts directes aprovats:

1. Poden accedir-hi únicament els establiments que acreditin pèrdues reals i que aquestes es derivin de les activitats de:
    - comerç al detall;
    - serveis de restauració i begudes;
    - allotjaments;
    - lloguer d'articles d'oci i esport;
    - comerç de recanvis i accessoris de vehicles.
2. Es descompten altres ajuts públics per evitar duplicitats.
3. Les sol·licituds es podran presentar en qualsevol fracció mensual durant el període de tancament, podent-se fer múltiples presentacions o una única al final del període de tancament de la RN20.
4. Per als establiments que operen exclusivament en temporada d'hivern, es permet incorporar en el càlcul de l'EBITDA-i el prorrateig proporcional de les despeses corresponents als mesos habitualment tancats.

Assenyala que aquesta mesura és fonamental perquè molts negocis del Pas de la Casa concentren la seva activitat en temporada alta, però suporten despeses estructurals durant tot l'any. El prorrateig de despeses permet que el càlcul de les pèrdues reflecteixi adequadament la realitat econòmica de cada establiment, assegurant un càlcul just i proporcional.

Posa en relleu que no es tracta d'una ajuda lineal ni indiscriminada, sinó d'un mecanisme proporcional, controlat i ajustat a la realitat comptable de cada negoci.

Amb aquestes mesures, el Comú aconsegueix tres objectius:

CSV: 14e7a85d-85aa-4740-b5c2-d9f243957678
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

- proporcionar liquiditat immediata;
- reduir la càrrega fiscal en proporció al dany sofert;
- compensar parcialment les pèrdues per evitar tancaments i preservar llocs de treball.

La cònsol major fa constar que, tot i que cap mesura pot substituir el flux de visitants que aporta la RN20, el Comú d'Encamp actua amb responsabilitat davant la situació excepcional que afecta l'economia del Pas de la Casa.
Indica que aquesta ordinació constitueix una resposta responsable, proporcional i executiva, i que envia un missatge clar al teixit econòmic i social del Pas de la Casa: no estan sols.

Explica que aquesta ordinació es proposa aprovar avui amb la voluntat que, al més aviat possible, el Comú d'Encamp pugui fer arribar les ajudes. Això no vol dir, en cap cas, que no pugui evolucionar amb el temps, en funció de com evolucioni aquest tancament i de l'afectació real que tingui sobre els diferents sectors econòmics.

En el Consell de Ministres celebrat aquest matí al Pas de la Casa, la cònsol major destaca que s'han analitzat i han vist la llum algunes de les mesures que es van posar sobre la taula en el darrer Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa.

Com a exemple, cita l'ajustament per als comerços a través de la factura de la llum. En aquest sentit, ha detallat que Serveis Comunals d'Encamp (SERCENSA), del qual el 99% de les accions són del Comú d'Encamp, i a través de FEDA, promouran un decret per aplicar una tarifa molt més reduïda, de manera que SERCENSA pugui oferir tarifes preferencials al sector comercial pel que fa al subministrament elèctric.

Conclou assenyalant que l'objectiu és que aquestes tarifes preferencials contribueixin a alleugerir el pes econòmic derivat del tancament de la RN20.

La Sra. Marta Pujol intervé per manifestar que no calen aclariments, atès que l'explicació ha estat prou clara. En representació d'Avancem al Consell de Comú, expressa el seu suport i agraïment als serveis del Comú per la feina realitzada en l'elaboració d'aquesta Ordinació i del conjunt de mesures que, juntament amb les que previsiblement ha aprovat el Consell de Ministres aquest matí o al migdia, consideren imprescindibles per al teixit comercial i social del Pas de la Casa.

Assenyala que, tal com va quedar palès en la reunió del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa de divendres passat, es tracta d'un paquet de mesures flexible, obert a la incorporació de noves iniciatives si s'escau.

Valora molt positivament que, a més de les exempcions i bonificacions d'impostos i taxes, s'hi hagin inclòs ajuts directes destinats a les empreses més afectades.

Així mateix, proposa que, si es considera adient, s'hi pugui afegir una campanya d'àmbit nacional per fomentar el turisme interior, tant entre els encampadans com entre els residents d'altres parròquies, amb l'objectiu d'incentivar les visites al Pas de la Casa i dinamitzar-ne

CSV: 14e7a85d-85aa-4740-b5c2-d9f243957678
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

l’activitat comercial i de restauració. Aquesta campanya podria incloure mesures com vals de descompte per als comerços i restaurants o bé la gratuïtat del túnel d’Envalira.

Finalment, manifesta el suport ferm del seu grup a l’aprovació de l’ordenació i expressa el desig que entri en vigor al més aviat possible, tot anunciant el seu vot favorable.

La cònsol major conclou expressant el seu agraïment a tots els consellers i als diferents departaments per la tasca desenvolupada, que ha fet possible l’elaboració i l’aprovació d’aquesta Ordinació d’ajuts. Igualment, agraeix la convocatòria i la celebració d’aquest Consell extraordinari, així com la disponibilitat i la implicació de tots els membres, i subratlla que aquesta és la manera adequada de treballar i d’afrontar les situacions que ho requereixen.

S’aprova aquesta proposta per assentiment.

3. PRECS I PREGUNTES

No n’hi ha

I en no haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les17.20 h.

Vist i plau

El secretari general — La cònsol major

JORDI BABI MONTELLÀ — LAURA MAS BARRIONUEVO

CSV: 14e7a85d-85aa-4740-b5c2-d9f243957678
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad